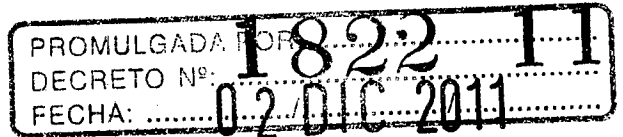




CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



ORDENANZA N° 9169

Visto: El Expediente N° 76/I/11; y

CONSIDERANDO

Que a través del mencionado Expediente la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, representada por su Presidente, Sra. Luppi María Virginia y la Secretaria de Servicios Sociales, Sra. Avaca Adriana Mabel, manifiesta su interés de adquirir la manzana ubicada entre calles Mendoza, Salta, Tucumán y Hermanos Maure, con el objetivo de construir viviendas para los asociados a la misma;

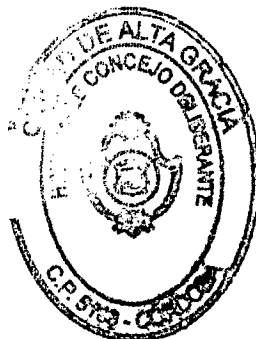
Que a Fs.36 Área Catastro informa que el inmueble solicitado está identificado como Manzana Oficial 16, sin lotear, de Barrio Don Bosco de la Ciudad de Alta Gracia, Nomenclatura Catastral C.03, S.01, Mz.448, P.001, registrado a nombre de la Municipalidad de Alta Gracia, Matrícula 1.151.940 del año 2007, adjuntando (Fs.37 a 39) copia de primer testimonio de Escritura N° DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (246) de fecha 06 de Octubre de 2006, labrada por la Escribana Ferreyra Nydia Eloísa, titular del Registro N° 555;

Que se han requerido informes sobre el valor del inmueble a Inmobiliaria Martínez del Sr. MARTÍNEZ Osvaldo, Corredor Inmobiliario, M.P. 02-1278 - 04-1280 y al Sr. Cortés Guillermo, Martillero y Corredor Público, M.P. 02-2035 - 04-2037, quienes presentan sendos informes sobre lo requerido (Fs.40 a 54);

Que a Fs.92 la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba formula oferta de pago para la adquisición del inmueble mencionado;

...///

Dra. Marisa Gladys Carrillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

Publicado en Boletín Municipal

N° Fecha/...../.....

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 01 DIC 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89º



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//2.-

Que a Fs.93 a 95 se adjunta modelo de Boleto de Compraventa a suscribir;

Que a Fs.96 vta. Asesoría Letrada manifiesta que no encuentra inconveniente alguno para la firma del Boleto de Compraventa acompañado;

Que conforme lo previsto en el Art.79° inc.10 de nuestra Carta Orgánica Municipal, es atribución exclusiva del Honorable Concejo Deliberante autorizar al Departamento Ejecutivo a enajenar los bienes del Dominio Privado Municipal;

Que analizado el Proyecto de Ordenanza, por la Comisión de Legislación General, la misma emite despacho favorable, aprobado por unanimidad con modificaciones, en Sesión Ordinaria del día 16 de Noviembre de 2011.-

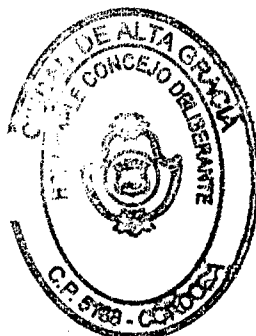
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

Art.1: **AUTORIZÁSE** al Departamento Ejecutivo a celebrar Boleto de Compraventa con la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, en relación al inmueble descripto como Manzana Oficial 16, sin lotear, de Barrio Don Bosco de la Ciudad de Alta Gracia, Nomenclatura Catastral C.03, S.01, Mz.448, P.001, inscripto en el Registro General de la Propiedad en Matrícula 1.151.940 del año 2007, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el Boleto de Compra Venta que se acompaña como Anexo a la presente.-

Art.2: **EL** Departamento Ejecutivo Municipal deberá verificar que el inmueble objeto del contrato se encuentre desocupado y libre de ocupantes al momento de la firma del convenio.-

...///

Dra. Marisa Gladys Carrillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//3.-

Art.3: LA presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su fecha promulgación en un todo de acuerdo al Art.24° de nuestra Carta Orgánica Municipal.-

Art.4: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Edición Especial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIECISÉIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

Dra. Marisa Gladys Carnillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///4.-

ANEXO

Dra. Marisa Gladys Carrillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante

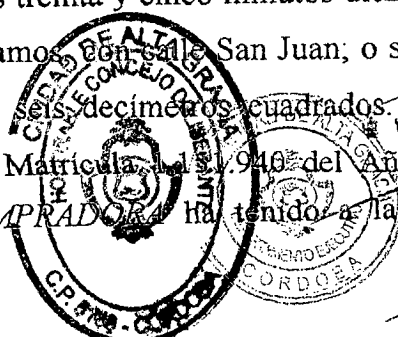


Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

BOLETO DE COMPRAVENTA

Entre **LA MUNICIPALIDAD** de la Ciudad de Alta Gracia, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. **MARIO ALBERTO ROMERO BONFIGLI**, D.N.I. N° 13.384.609, con domicilio especial en Av. Belgrano N° 15 de la ciudad de Alta Gracia por una parte y en adelante **LA VENDEDORA**, y por la otra **LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**, representada en este acto por la Sra. **MARÍA VIRGINIA LUPPI**, M.I. 4.425.080, en su carácter de Presidenta de A.M.D., y la Sra. **ADRIANA MABEL AVACA** D.N.I. N° 6.638.808, en su carácter de Secretaria de Servicios Sociales, lo que acreditan con Acta Nro. 101 de Asamblea General Ordinaria de la A.M.D. de fecha 30 de junio de 2010, con domicilio en calle Independencia N° 340 de la ciudad de Córdoba, y en adelante **LA COMPRADORA**, se conviene celebrar el presente contrato de compraventa del inmueble que se regirá por las siguientes cláusulas a saber:-----

PRIMERA: **LA VENDEDORA** compromete en venta a favor de **LA COMPRADORA**, un inmueble, de propiedad de la primera, identificada como Mz Of. "16" sin lotear de Barrio Don Bosco, Nomenclatura Catastral C.3-S1-MZ.448-P1, ubicado que según Plano de Mensura y Subdivisión que se designa como Manzana 15-C, que mide y linda: ciento tres metros sesenta y nueve centímetros de frente al Norte, entre puntos P1-G, que linda con calle Mendoza, ochenta y ocho sesenta y nueve centímetros al Este, entre puntos G-H que linda con calle Salta; setenta y tres noventa y un centímetros al Oeste, entre puntos P1-P, que linda con calle Tucumán; y del punto P con ángulo de ciento cinco grados once minutos diez segundos, entre puntos O-P se miden noventa y tres centímetros; del punto O, con ángulo ciento cincuenta y nueve grados cincuenta y siete minutos diez segundos puntos N-O se miden cuarenta metros setenta centímetros; del punto N con ángulo de ciento noventa y ocho grados veintiséis minutos puntos H-N, se miden sesenta y cuatro metros noventa y cuatro centímetros hasta llegar al punto H, con ángulo de setenta y cuatro grados treinta y cinco minutos diez segundos, hasta cerrar la figura, lindando por estos tres tramos con calle San Juan; o sea una superficie total de ocho mil sesenta y tres metros seis decímetros cuadrados. Inscripto en el Registro General de la Propiedad como Matricula N° 1.946 del Año 2007, según consta en dicho título que la parte **COMPRADORA** ha tenido a la vista y declara su total



LIC. MARIO R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA



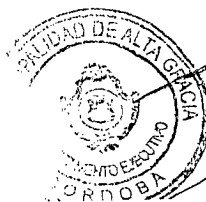
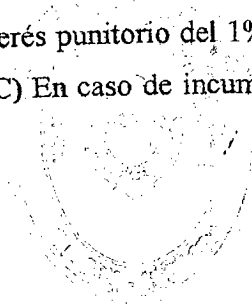
conformidad. La propiedad se entregará con todo lo plantado, clavado y adherido al suelo y en el estado actual que la parte *COMPRADORA* conoce y acepta por haberla visitado e inspeccionado previamente a la firma del presente.-----

SEGUNDA: La presente venta se realiza sobre la base de títulos perfectos, libre de todo tipo de gravámenes y/o inhibiciones con todos sus impuestos, tasas, contribuciones y servicios pagos al día de la escrituración, libre de ocupantes y/o intrusos y sin oposición de terceros.-----

TERCERA: El precio del inmueble será abonado de la siguiente forma: Pesos Trecientos Treinta Mil (\$330.000.-) en diez (10) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, de Pesos Treinta y Tres Mil (\$ 33.000.-) c/u de ellas, abonándose la primera al momento de la suscripción del presente boleto. El día de la suscripción del presente boleto, fijara el día en que en los meses subsiguientes, vencerán las restantes nueve cuotas. -----

CUARTA: Suscripto el presente boleto, una vez aprobado y autorizado por el Consejo Deliberante Municipal la transferencia del dominio sobre el inmueble objeto del presente, el acto de firma de la escritura traslativa de dominio de la manzana antes descripta se firmará a favor de *LA COMPRADORA*, dentro de los noventa (90) días corridos siguientes al pago de la última cuota pendiente (la décima cuota). Dicha escritura será labrada por el escribano que designe la parte compradora, para lo cual *LA COMPRADORA* deberá acompañar copia certificada del Acta de Reunión General que apruebe esta adquisición (Art. 14 2da. parte del Estatuto Social). Dejase establecido que la venta comprometida mediante el presente es al solo efecto de concreción de un plan de viviendas para los asociados a *LA COMPRADORA*, por lo que éste deberá solicitar la anuencia previa de *LA VENDEDORA* para cambiar su destino.-----

QUINTA: El presente boleto de Compra-venta tiene el carácter de firme e irrevocable y ninguna de las partes podrá dejarlo sin efecto sin mediar incumplimiento de la otra en lo comprometido por el presente. En caso de incumplimiento por parte de *LA COMPRADORA* de los compromisos asumidos, *LA VENDEDORA* podrá: A) Dejar sin efecto la presente venta para lo cual goza del privilegio de retroventa, con pérdida de lo abonado por *LA COMPRADORA*. B) Exigir el cumplimiento de los pagos pactados en cuyo caso se aplicará un interés punitivo del 1% mensual sobre los montos adeudados en mora de cumplimiento. C) En caso de incumplimiento del compromiso asumido en



SECRETARÍA DE
ALTA GRACIA

la cláusula cuarta infine (destino del inmueble), se aplicará una multa única igual al cincuenta por ciento (50 %) del valor de venta. En caso de incumplimiento de *LA VENDEDORA*, en sus obligaciones asumidas por el presente, particularmente en su obligación de escriturar, deberá abonar a *LA COMPRADORA* la suma equivalente al 0,03 por ciento mensual del precio de venta, mientras dure su incumplimiento. En todos los casos la mora se produce de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extra - judicial alguna bastando el presente de notificación suficiente subsistiendo las opciones mientras no se opte por alguna de ellas.-----

SEXTA: La parte *VENDEDORA* se compromete a notificar cualquier circunstancia que pueda afectar la situación jurídica del inmueble dentro de las 24 Hs. que tome conocimiento de la misma.-----

SEPTIMA: Las partes de común acuerdo establecen que los gastos de escrituración serán soportados por la parte *COMPRADORA*.-----

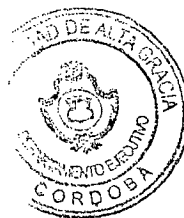
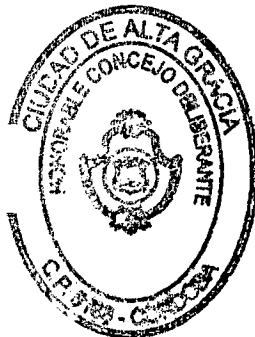
OCTAVA: La parte *VENDEDORA* entrega en éste acto y la parte *COMPRADORA* recibe conforme, la posesión material del inmueble objeto de éste boleto.-----

NOVENA: Ante cualquier divergencia que pudiese suscitar en la interpretación del presente contrato, las partes se someten a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Alta Gracia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiese corresponder.--

Conforme las partes y en prueba de ello se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Alta Gracia a ____ días del mes de ____ del año dos mil once.-----



Dra. Marisa Gladys Carrillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Lic. MARIO R. BONFATTI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA

Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante